Условия
открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физических лиц в АО «Россельхозбанк»

1. Термины и определения

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»).

Банковский счет в драгоценных металлах (счет) – счет в драгоценном металле, открытый Банком Клиенту на основании Договора, предусматривающий осуществление по нему операций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором.

Договор – договор банковского счета в драгоценном металле между Клиентом и Банком, состоящий из Заявления на открытие счета, надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом, и настоящих Условий, в соответствии с которыми Банк обязуется открыть счет Клиенту и совершать по распоряжению Клиента операции по счету, предусмотренные настоящими Условиями.

Драгоценный металл – золото, серебро, платина и палладий в обезличенном виде (без выделения индивидуальных признаков), находящийся на счете.

Заявление на открытие счета – заявление по установленной Банком форме (Приложение 1 к настоящим Условиям) об открытии счета физическому лицу в Банке, подписанное Клиентом в Банке с целью заключения Договора путем присоединения к настоящим Условиям.

Заявление о расторжении договора – заявление (по форме Приложения 2 к настоящим Условиям), предоставленное Клиентом в Банк с целью расторжения Договора.

Клиент – физическое лицо, заключающее/заключившее с Банком Договор, и на имя которого открывается/открыт счет.

Представитель – физическое лицо, наделенное полномочиями осуществлять права и нести обязанности представляемого (Клиента) по Договору, основанными:

- на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в подразделении Банка или переданной в Банк;
- на указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Стороны – Банк и Клиент.

Тарифы – тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим лицам, утверждаемые в установленном в Банке порядке и размещенные на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru;

Текущий остаток – остаток Драгоценного металла в граммах на счете Клиента, доступный для совершения операций по счету.

Условия – настоящие Условия открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физических лиц в АО «Россельхозбанк», определяющие условия открытия, закрытия счета, совершения операций по счету физического лица и устанавливающие права, и обязанности Клиента и Банка, возникающие у них в связи с заключением Договора.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок открытия, обслуживания и закрытия счетов в подразделениях Банка и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.

2.2. Клиенту, присоединившемуся к Условиям, доступна возможность открытия счета путем предоставления в Банк Заявления на открытие счета. При подписании Заявления на открытие счета Клиент соглашается с тем, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями и Тарифами Банка, обязуется их соблюдать и выполнять.

2.3. Настоящие Условия определяют положения Договора, заключаемого путем присоединения Клиента к Условиям в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании предоставленного в Банк Заявления на открытие счета, составленного по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящим Условиям.

2.4. Заполнение и подписание Клиентом Заявления на открытие счета является подтверждением полного и безоговорочного согласия Клиента с условиями Договора. Любые оговорки, изменяющие условия Договора, которые могут быть сделаны Клиентом при подписании Заявления на открытие счета, не имеют юридической силы.

2.5. Договор считается заключенным с момента подписания Заявления на открытие счета Клиентом и представления его в Банк. Договор заключается без ограничения срока. Для подтверждения факта открытия счета и информирования Клиента о номере счета Банк передает Клиенту второй экземпляр Заявления на открытие счета с отметками Банка и номером открытого Клиенту счета.

2.6. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты предоставления Клиентом в Банк должным образом оформленного и подписанного Заявления на открытие счета.

2.7. Клиенту может быть открыто в Банке не более одного счета для каждого вида Драгоценного металла. Для открытия каждого счета оформляется отдельное Заявление на открытие счета.

2.8. Заключая Договор Стороны принимают на себя обязательство исполнять в полном объеме требования настоящих Условий.

2.9. Открытие счета и совершение операций по счету производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, документами Банка и настоящими Условиями.

2.10. Обслуживание Клиента осуществляется Банком в течение времени, установленного Банком для обслуживания Клиентов. Информация о способе, времени и месте обслуживания Клиентов, установленном операционном дне Банка, порядке исполнения расчетных документов или заявок, оформленных на бланках форм Банка, их изменении доводится до сведения Клиента путем размещения на информационных стендах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rshb.ru.

2.11. Банк, с целью ознакомления Клиентов с настоящими Условиями, в том числе изменениями и дополнениями к Условиям, размещает их любым из способов, обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией, в том числе:

– размещение информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rshb.ru;

– размещения информации на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов;

– рассылки информационных сообщений Клиентам с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и/или электронной почты.

2.12. Если в тексте настоящих Условий не оговорено иное, предполагается, что:

– все документы, представляемые Клиентом в Банк, составлены по форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации или определенной Банком, и документы должны быть подписаны собственноручной подписью Клиента/Представителя;

– документы, направляемые Банком Клиенту на бумажном носителе, направляются по адресу фактического проживания, указанному Клиентом в Заявлении на открытие счета, если Клиент письменно не подтвердил его изменение. Клиент несет ответственность за правильность и актуальность информации, предоставленной им Банку.

2.13. К отношениям по Договору не применяются правила пункта 1 статьи 840 Гражданского кодекса Российской Федерации об обеспечении возврата вкладов граждан путем осуществляемого в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Информация об этом размещается на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов и официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.

2.14. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на текущий остаток Драгоценного металла на счете.

3. Порядок открытия и ведения счета

3.1. Открытие счета производится, если Банком получены все документы, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, а также проведена идентификация Клиента/Представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Счет открывается Банком в Драгоценном металле, указанном Клиентом в Заявлении на открытие счета. Перечень Драгоценных металлов, в которых может производиться открытие/закрытие счетов и виды операций (покупка/продажа), проводимых в соответствующем Драгоценном металле, определяются Банком в одностороннем порядке и отражены в настоящих Условиях. Номер счета определяется Банком в одностороннем порядке и доводится до Клиента при открытии счета путем передачи Клиенту второго экземпляра Заявления на открытие счета с отметками Банка и указанным номером открытого счета. Номер счета может быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

3.3. Для открытия счета Клиент предоставляет в Банк Заявление на открытие счета с проставленной отметкой о виде Драгоценного металла, в котором открывается счет. Для открытия и совершения операций по счету Банк идентифицирует Клиента/Представителя/выгодоприобретателя/бененфициарного владельца на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк не принимает на обслуживание Клиента и не заключает Договор в случае невозможности проведения на основании представленных сведений и документов идентификации Клиента/Представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца.

3.4. Банк отказывает Клиенту в открытии счета в следующих случаях:

– на имя Клиента в Банке уже есть открытый счет в Драгоценном металле, указанном Клиентом в Заявлении на открытие счета;

– в иных случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации.

3.5. Банк осуществляет обслуживание Клиента в подразделениях Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутрибанковскими документами и настоящими Условиями.

3.6. Счет предназначен для выполнения операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также деятельностью лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

3.7. Банк по заявлению Клиента, переданного в подразделение Банка, выполняет по счету операции по покупке/продаже Драгоценного металла за валюту Российской Федерации. Операции по покупке/продаже Драгоценного металла осуществляются по котировкам, установленным Банком.

3.8. Операции по счету осуществляются с количеством Драгоценного металла, кратным 1 (одному) грамму.

3.9. Банк устанавливает следующий порядок обработки и отражения приходных и расходных операций по счету (операции пополнения счета, операции списания со счета) в зависимости от времени, способа и места совершения операции:

3.9.1. В случае если пополнение счета производится за счет покупки Драгоценного металла за наличные денежные средства путем внесения рублей Российской Федерации через кассу подразделения Банка с оформлением приходного кассового ордера, зачисление Драгоценного металла на счет путем его приобретения по котировке продажи Банком

производится в день проведения операции пополнения счета.

3.9.2. В случае если производится безналичное пополнение счета за счет денежных средств Клиента со счета в валюте Российской Федерации, открытого в Банке, зачисление Драгоценного металла на счет путем его приобретения по котировке продажи Банком, действующей на момент совершения операции, производится не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления в Банк соответствующего распоряжения.

3.9.3. Списание Драгоценного металла со счета осуществляется:

- на основании заявки на реализацию Драгоценного металла, составленной по форме, установленной Банком, и переданной в подразделение Банка Клиентом/Представителем. Исполнение заявки на реализацию Драгоценного металла, поступившей в подразделение Банка в течение времени расчетного обслуживания[1], осуществляется путем реализации Драгоценного металла по котировке покупки Банком, действующей на момент совершения операции, с последующей выдачей наличными денежными средствами или зачислением денежных средств в валюте Российской Федерации на счет/счет по вкладу/карточный счет в дату совершения операции;

- на основании распоряжения, направленного в Банк посредством дистанционных каналов обслуживания, в случае если Клиент присоединился к Условиям дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» (далее – Условия ДБО). Порядок исполнения указанных распоряжений регламентируется Условиями ДБО.

Расчетные документы, необходимые для проведения операции, составляются и подписываются Банком. Клиент предоставляет Банку право на оформление расчетных документов от своего имени.

3.10. Переводы Драгоценного металла между счетами, открытыми в Банке и в других кредитных организациях, не осуществляются.

3.11. Операции списания со счета осуществляются Банком в пределах текущего остатка. В случае недостаточности Драгоценного металла на счете Клиента распоряжение не исполняется. Частичное исполнение распоряжения не производится.

3.12. Прием/выдача Драгоценного метала в физической форме (в слитках) на/со счета не производится.

3.13. Клиент предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения Клиента списывать с оформлением расчетного (платежного) документа, в т.ч. банковского ордера:

– со счета Драгоценные металлы, ошибочно зачисленные Банком на счет;

– суммы комиссионного вознаграждения и иных платежей по настоящему договору в соответствии с действующими Тарифами Банка с любых иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке;

– со счета Драгоценные металлы по решению суда, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Ответственность за правомерность списания Драгоценного металла без распоряжения Клиента с его счета несет взыскатель. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против такого списания.

Условия настоящего пункта являются заранее данным акцептом, который предоставлен Клиентом Банку без ограничения по количеству расчетных документов Банка, выставляемых в соответствии с настоящими Условиями, без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из настоящих Условий, с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка.

3.14. Выписки по счету, информация о состоянии счета и операциях по счету предоставляются Клиенту по его требованию при обращении в Банк.

3.15. Банк не устанавливает минимальный первоначальный взнос и остаток по счету.

---

[1] Время расчетного обслуживания – время, определенное подразделением обслуживания счета для исполнения расчетных документов текущим операционным днем.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Клиент имеет право:

4.1.1. Распоряжаться Драгоценным металлом, находящимся на счете, как лично, так и через Представителя (через подразделение Банка).

4.1.2. Осуществлять операции по счету, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями в пределах текущего остатка.

4.1.3. Завещать Драгоценные металлы, находящиеся на счете, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Получать по запросу выписки по счету.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Давать распоряжения о списании со счета путем подачи заявок, оформленных в соответствии с установленными Банком правилами, при личном обращении в Банк.

4.2.2. При совершении операций по счету в подразделении Банка предъявлять документ, удостоверяющий личность, и иные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами, установленными в Банке, для совершения операций по счету.

4.2.3 Предоставлять в Банк документы и сведения (в том числе по запросу Банка) не реже одного раза в год с даты заключения Договора/представлять в Банк подтверждение об отсутствии изменений сведений, подлежащих установлению при открытии и ведении счета, о Клиенте/Представителе/выгодоприобретателе/бенефициарном владельце, принадлежности к статусу Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)/Родственника ИПДЛ/Публичного должностного лица (ПДЛ)/Родственника ПДЛ), если такие сведения в указанный в настоящем пункте период не изменились.

4.2.4. В случае предоставления Клиентом права распоряжаться Драгоценными металлами, находящимися на счете, Представителю – обеспечить представление в Банк всех документов и сведений, необходимых для идентификации указанного Представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Представитель имеет права распоряжаться Драгоценными металлами, находящимися на счете, при личной явке в подразделение Банка.

4.2.5. Предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом, а в случае ее изменения – своевременно предоставить обновленную информацию.

4.2.6. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета (адрес, телефон и др.), в том числе замены документа, удостоверяющего личность Клиента, предоставлять в Банк до совершения операций по счету необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. Письменно информировать Банк обо всех иных изменениях, способных повлиять на исполнение Договора. Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в случае нарушения этой обязанности, несет Клиент.

4.2.7. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами, а также возмещать Банку иные понесенные Банком расходы, связанные с исполнением Договора. Комиссионное вознаграждение Банка и понесенные им расходы уплачиваются Клиентом Банку в момент совершения операции по счету.

4.2.8. В случае возникновения у Клиента оснований полагать, что средствами связи и контактной информацией, сообщенными Клиентом Банку, могут недобросовестно воспользоваться иные лица, незамедлительно сообщить об этом Банку, а также сообщить иные средства связи и контактную информацию для взаимодействия Банка с Клиентом.

4.2.9. Выполнять все обязанности, вытекающие из Договора.

4.2.10. Информировать Банк обо всех иных изменениях, способных повлиять на исполнение Договора.

4.2.11. Представлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

4.2.12. Представлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

4.2.13. Контролировать правильность отражения операций и остаток Драгоценного металла на счете путем получения выписки в соответствии с пунктом 3.14 настоящих Условий.

4.2.14. С целью обеспечения получения информации об условиях обслуживания, действующих Тарифах не реже чем раз в 10 (десять) дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru).

4.2.15. Предоставлять по запросу Банка в обозначенные сроки все необходимые сведения и (или) подтверждающие документы, необходимые Банку в рамках исполнения требований законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер, выполнять иные требования в рамках принимаемых Банком мер для соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер.

4.3. Банк имеет право:

4.3.1. Требовать от Клиента предоставления любых документов и информации, касающихся Клиента и операций, совершаемых по счету, необходимых Банку в соответствии с действующим законодательством, в том числе в связи с выполнением Банком контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации, либо предусмотренных Договором.

4.3.2. Применять меры по замораживанию (блокированию) Драгоценных металлов на счете и приостановке операций по счету в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Отказать Клиенту в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Клиента/Представителя, по счету:

- в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (в том числе по результатам анализа представленных Клиентом/Представителем документов);
- в случае, если в сроки, установленные Банком, Клиентом не представлены необходимые сведения/документы для обновления сведений, полученных в результате идентификации Клиента/Представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца;
- в случае непредставления Клиентом/Представителем по запросу Банка необходимых сведений/документов для завершения обновления сведений о Клиенте/Представителе/ выгодоприобретателе/бенефициарном владельце.

4.3.4. Изменять и дополнять настоящие Условия по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Условий.

4.3.5. Не принимать и/или не исполнять распоряжения Клиента/Представителя в следующих случаях:

- если сумма Драгоценного металла, списываемого со счета Клиента, превышает остаток Драгоценного металла, находящийся на счете;
- если денежная сумма на рублевом счете Клиента, с которого списывается комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое за проведение операции в соответствии с действующими в Банке Тарифами, недостаточна для покрытия всех издержек Банка

или Клиент не может оплатить данное комиссионное вознаграждение наличными денежными средствами;

- если заявка на проведение операции и/или операция не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, оформлена с нарушением установленных правил оформления данных документов, в том числе установленных Банком правил;

- если, в необходимых случаях, Клиентом не предоставлены документы и информация, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором;

- в иных случаях, по независящим от Банка причинам.

4.3.6. Запрашивать у Клиента сведения и (или) подтверждающие документы в целях проверки соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер.

4.3.7. В случае применения в отношении Клиента специальных экономических мер Банк применяет меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций[2] и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих Клиенту, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу Клиента, в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации в области специальных экономических мер, и информирует Клиента о принятии Банком вышеуказанных мер в сроки и порядке, установленные Банком.

4.3.8. Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента/Представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в объеме, необходимом для исполнения предмета Договора путем совершения следующих действий (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Банк при обработке персональных данных Клиента/Представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента соблюдает принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных и обеспечивает безопасность персональных данных, принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и обеспечивает безопасность не ниже 3-го уровня защищенности персональных данных при обработке в информационных системах в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

При этом Банк осуществляет хранение и уничтожение персональных данных Клиента/Представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента в течение срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

4.4. Банк обязуется:

4.4.1. Открыть Клиенту в соответствии с настоящими Условиями счет в Драгоценном металле, указанном им в Заявлении на открытие счета.

4.4.2. Совершать по требованию Клиента операции по счету, предусмотренные Условиями, а также действующим законодательством Российской Федерации, нормативными

---

[2] Не может быть ограничено право Клиента - блокируемого лица по осуществлению операций, предусмотренных ч. 3 ст. 3.1 Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (далее – Федеральный закон № 281-ФЗ), если осуществление таких операций возможно в соответствии с режимом Счета.

актами Банка России.

4.4.3. Проводить операции по счету в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

4.4.4. Предоставлять выписки по счету по требованию Клиента.

4.4.5. Уведомлять Клиента об изменении настоящих Условий в порядке, установленном разделом 6 настоящих Условий.

4.4.6. В случае принятия решения в соответствии с п. 4.3.3 настоящих Условий, Банк в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения доводит до Клиента информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения одним из следующих способов (по выбору Банка) – путем предоставления Клиенту под роспись на бумажном носителе уведомления по форме Банка в подразделении Банка, либо направления его Клиенту средствами организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по дистанционным каналам обслуживания[3].

4.4.7. Хранить тайну счета и сведений о Клиенте, предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.8. Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законодательством Российской Федерации и Банком России.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), подтверждаемых уполномоченными на то организациями или государственными органами.

5.3. Банк не несет ответственность перед Клиентом за задержку осуществления операций по счету Клиента в случаях, если эта задержка произошла не по вине Банка.

5.4. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях несвоевременного зачисления на счет Драгоценного металла либо его необоснованного списания Банком со счета, а также невыполнения указаний Клиента о совершении операций по счету.

5.5. Банк не несет ответственность за неисполнение/нарушение сроков исполнения заявок на реализацию Драгоценного металла и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных Клиентом.

5.6. Банк не несет ответственность за последствия исполнения заявки на реализацию Драгоценного металла, выданной и/или подписанной неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями Банк не мог установить факт выдачи заявки на реализацию Драгоценного металла неуполномоченными Клиентом лицами.

5.7. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов, за своевременность предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для открытия счета и/или осуществления операций по нему.

5.8. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за пользование ошибочно зачисленным на счет Драгоценным металлом и за несвоевременную оплату (не оплату) услуг Банка.

---

[3] В случае если Клиент присоединился к Условиям ДБО.

6. Срок действия Договора, внесение изменений и дополнений в Условия, расторжение Договора

6.1. Договор считается заключенным (вступает в силу) в момент подписания Заявления на открытие счета Клиентом. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2-6.5 настоящих Условий и/или законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе и по первому требованию Клиента путем подачи им в подразделение Банка Заявления о расторжении Договора (по форме Приложения 2 к настоящим Условиям) с указанием способа и реквизитов возврата денежных средств в валюте Российской Федерации (в случае наличия остатка Драгоценного металла на счете).

6.3. При принятии Банком к исполнению Заявления о расторжении Договора, Банк прекращает прием и исполнение заявок/распоряжений Клиента, завершает обработку ранее полученных поручений Клиента. В случае принятия в подразделении Банка Заявления о расторжении Договора Банк покупает у Клиента Драгоценный металл в размере остатка на счете по котировке покупки Банком и, не позднее следующего рабочего дня с момента получения Банком Заявления о расторжении Договора, перечисляет/возвращает Клиенту денежные средства в валюте Российской Федерации способом, указанным в Заявления о расторжении Договора.

6.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия счета. Счет подлежит закрытию при отсутствии Драгоценных металлов на счете не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора; при наличии Драгоценных металлов на счете на день расторжения Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем списания Драгоценных металлов, находящихся на счете.

6.5. При отсутствии в течение двух лет Драгоценных металлов на счете Клиента и операций по этому счету, Банк вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Клиента в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении путем непосредственного вручения соответствующего письма под роспись Клиенту или иным способом). Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Клиенту такого предупреждения, если на соответствующий счет Клиента в течение этого срока не поступил Драгоценный металл.

6.6. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия, в том числе утверждение Банком новой редакции настоящих Условий, производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим разделом Условий и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Банк информирует Клиента об изменениях и/или дополнениях, внесение которых планируется в настоящие Условия, в том числе утверждение Банком новой редакции настоящих Условий, Тарифы, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты вступления их в силу любым из способов, установленных настоящими Условиями, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиентов, в том числе:

– размещением информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru;

– рассылкой информационных сообщений Клиентам SMS-сообщений или по электронной почте;

– размещением информации с использованием системы «Интернет-банк»/ «Мобильный банк»[4].

С целью обеспечения получения информации об изменениях и/или дополнениях в Договор (настоящие Условия и/или Тарифы), Клиент обязуется не реже чем раз в 5 (пять) дней самостоятельно получать сведения об изменениях в настоящие Условия и/или Тарифы, с

[4] При условии присоединения Клиента к Условиям открытия и обслуживания счетов физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

использованием источников информации, указанных в настоящем пункте. Не поступление в Банк в установленный в настоящем пункте срок от Клиента каких-либо возражений относительно предполагаемых изменений признается Сторонами фактом, подтверждающим согласие Клиента с предлагаемыми изменениями. В случае несогласия Клиента с будущими изменениями Клиент в любое время вправе обратиться в подразделение Банка с Заявлением о расторжении Договора.

6.8. Любые изменения и/или дополнения в Условия и/или Тарифы, в том числе утвержденная Банком новая редакция Условий, с момента вступления их в силу равно распространяется на всех лиц, заключивших Договор, в том числе ранее даты вступления в силу изменений.

7. Разрешение споров

Все споры и разногласия между Сторонами по поводу исполнения заключенного на основании настоящих Условий Договора решаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При наличии претензий к работе подразделения Банка обращения направляются:

– по официальному адресу и реквизитами подразделения Банка, доведенными до сведения клиента одним из способов, указанным в пункте 2.11 настоящих Условий;

– на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru, раздел «Обратная связь»;

– по телефонным номерам, указанным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.

Обращения должны содержать следующие контактные данные Клиента: фамилию, имя, отчество; почтовый адрес; номер телефона; текст обращения. Письменное обращение (претензия), направленное по почте, должно содержать подпись Клиента.

В случае предъявления Клиентом претензии к Банку в письменной форме (в том числе по операциям по Счету), Банк рассматривает указанную претензию и направляет ответ Клиенту в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии от Клиента.

Иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

8. Прочие условия

8.1. Все, что не предусмотрено Договором и настоящими Условиями, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Клиент уведомлен и согласен с тем, что в случаях, когда при проведении банковских операций он действует в пользу третьего лица (в частности, в качестве агента, комиссионера, поверенного, доверительного управляющего), ему следует при представлении в Банк документов, являющихся основанием для совершения первой операции по сделке, заключенной во исполнение соответствующего договора (в том числе агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления), одновременно предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателе, то есть о лице, которое, не являясь непосредственным участником сделки (финансовой операции), получает выгоду от ее проведения (в частности, о принципале, комитенте, доверителе, учредителе управления), по форме, установленной Банком.

8.3. Все требования, уведомления и иные сообщения по настоящим Условиям направляются Сторонами друг другу в письменной форме в следующем порядке:

– Банком Клиенту уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного круга клиентов Банка, направляются с использованием одного или нескольких способов, указанных в п. 6.7 настоящих Условий, а уведомления, касающиеся вопросов обслуживания отдельного Клиента – одним из следующих способов: путем направления Клиенту средствами организации почтовой связи письма по последнему

известному Банку адресу Клиента, путем SMS-информирования по последнему известному Банку номеру мобильного телефона Клиента, путем направления сообщений по последнему известному Банку адресу электронной почты, с использованием дистанционных каналов обслуживания, а также путем непосредственной передачи под роспись при личной явке Клиента (Представителя) в подразделение Банка;

– Клиентом Банку – в соответствии с официальными адресами и реквизитами, доведенными до сведения Клиента любым из способов, указанных в п. 6.7 настоящих Условий.

8.4. При использовании средств почтовой связи требования, уведомления или сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они предоставлены Клиентом в Банк лично или направлены Сторонами друг другу или доставлены адресату курьером, а в случаях прямо установленных настоящими Условиями – направлены заказным письмом.

8.5. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

8.6. Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц Банка при подписании требований, уведомлении и сообщений, предоставляемых или направляемых Клиентам в соответствии с настоящими Условиями. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка является аналогом его собственноручной подписи.

8.7. Реализация Банком специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих Клиентам - блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу Клиентов - блокируемых лиц, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за нарушение настоящих Условий.

8.8. Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие Приложения:

1. Заявление на открытие банковского счета в драгоценных металлах.
2. Заявление о расторжении договора.

Приложение 1
к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физических лиц в АО «Россельхозбанк»

_____
(полное наименование АО «Россельхозбанк)
№ 3349/ _____/_____
(номер подразделения АО «Россельхозбанк , в которое подано заявление)

_____
(Ф.И.О. клиента полностью)
Документ, удостоверяющий личность _____
Серия_____ номер _____
Выдан *(кем)* _____
_____ «_____»_____ г.
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Адрес места жительства:
_____
Адрес регистрации:
_____
ИНН (при его наличии)
_____
Контактный телефон, адрес электронной почты
_____
_____
От имени клиента _____
(Ф.И.О. представителя полностью)
_____
(реквизиты документов, подтверждающих представительство)
_____
документ, удостоверяющий личность представителя (серия, номер, кем, когда выдан)

Заявление на открытие банковского счета в драгоценных металлах

Прошу открыть на мое имя (на имя Клиента) банковский счет в:

☐ золоте ☐ серебре ☐ платине ☐ палладии

Настоящим подтверждаю, что до открытия банковского счета в драгоценных металлах АО «Россельхозбанк» предоставило мне сведения о том, что:

– к отношениям по договору банковского счета в драгоценных металлах не применяются правила об обеспечении возврата вкладов граждан путем осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» страхования вкладов физических лиц;

– проценты на остаток драгоценного металла, находящегося на банковском счете в драгоценных металлах, не начисляются;

– операции по переводу драгоценных металлов между банковскими счетами в драгоценных металлах, открытыми в АО «Россельхозбанк», а также банковскими счетами в драгоценных металлах, открытыми в сторонних банках, не производятся;

– возможны потери денежных средств, инвестированных в драгоценные металлы, находящиеся на банковском счете в драгоценных металлах, в результате независящих от АО «Россельхозбанк» изменений котировок на драгоценные металлы на российском и международном рынке драгоценных металлов;

– прибыль/убытки от операций с драгоценными металлами по банковским счетам в драгоценных металлах возникают в зависимости от конъюнктуры цен на российском и международном рынке драгоценных металлов.

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физических лиц в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Условий, а также тарифов комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим лицам, утверждаемых в установленном в АО «Россельхозбанк» порядке и размещенных на сайте АО «Россельхозбанк» в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru (далее – Тарифы), разъяснены мне в полном объеме.

С Условиями и Тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

_____	_____	_____
(дата заполнения заявления)	(подпись клиента/представителя)	(Ф.И.О. клиента/представителя)

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление проверено и принято к исполнению «___» _____ 20____ г. Время: __час. __мин.

в_____
(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)

Номер договора: _____от __ _____20__г.

Открыт счет:

в_____
(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)

АО "Россельхозбанк" ОГРН_____, ИНН _____, БИК _____,
к/с_____, в _____

_____ _____ «____» _____ 20___ г.
Работник подразделения АО «Россельхозбанк», принявший заявление (подпись, И.О. Фамилия)

_____ _____ «____» _____ 20___ г.
Уполномоченное лицо АО «Россельхозбанк» (подпись, И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение 2
к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физических лиц в АО «Россельхозбанк»

_____
(полное наименование АО «Россельхозбанк»)
№ 3349/ _____/_____
(номер подразделения АО «Россельхозбанк» , в которое подано заявление)

_____
(Ф.И.О. клиента полностью)
Документ, удостоверяющий личность _____
Серия_____ номер _____
Выдан *(кем)* _____
_____ «_____»_____ г.
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Адрес места жительства:
_____
Адрес регистрации:
_____
ИНН (при его наличии)
_____
Контактный телефон, адрес электронной почты
_____
_____
От имени клиента _____
(Ф.И.О. представителя полностью)
_____
(реквизиты документов, подтверждающих представительство)
_____
документ, удостоверяющий личность представителя (серия, номер, кем, когда выдан)

Заявление
о расторжении договора

Прошу расторгнуть Договор № _____ от «_____» _____ 20____г. и закрыть банковский счет в драгоценных металлах №_____.

Остаток драгоценного металла на счете №_____ по состоянию на «__» _____ 20__г. подтверждаю в объеме (г) _____/_____/_____,
(цифрами) (прописью) (вид драгоценного металла)
и прошу купить металл в полном объеме по котировке покупки АО «Россельхозбанк»/____ руб./г, действующей на момент закрытия моего банковского счета в драгоценных металлах.

Денежные средства за реализованный металл:

☐ Выплатить наличными денежными средствами

☐ Перечислить в безналичном порядке по следующим реквизитам:

Наименование/Ф.И.О. получателя _____
ИНН получателя _____счет № _____
Наименование банка получателя _____ БИК _____
Корреспондентский счет № _____
Назначение платежа _____
*Порядок и условия взимания платы мне известны. Комиссию за перевод денежных средств в соответствии с тарифами Банка удержите с моего счета №*_____

_____ _____ _____
(дата заполнения заявления) (подпись клиента/представителя) (Ф.И.О. клиента/представителя)

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление проверено и принято к исполнению «___» _____ 20____ г. Время: __час. __мин.

в_____
(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)
_____ _____ «____» _____ 20___ г.
Работник подразделения АО «Россельхозбанк», принявший заявление (подпись, И.О. Фамилия)
_____ _____ «____» _____ 20___ г.
Уполномоченное лицо АО «Россельхозбанк» (подпись, И.О. Фамилия)

М.П.